Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
0000345-86.2022.5.06.0006

PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 09/05/2022
Valor da causa: R$ 53.179,27

Partes:
RECLAMANTE: CASSIO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO: HARMETH ABDON RALIME BARBOSA
RECLAMADO: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
ADVOGADO: Ana Claudia Costa Moraes

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
6ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE
ATOrd 0000345-86.2022.5.06.0006
RECLAMANTE: CASSIO JOSE DOS SANTOS
RECLAMADO: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

DESPACHO

Vistos.

DETERMINO, por medida de economia processual e de celeridade, a notificação da reclamada para apresentar defesa, no prazo de quinze (15) dias úteis, quando também deverá produzir toda a prova documental, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Produzida a defesa, e vindo esta acompanhada de prova documental, a parte autora desde já fica ciente que deverá, findo o prazo da demandada, se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias úteis.

As partes ficam cientes de que podem, a qualquer momento, apresentar proposta conciliatória, sugerindo as condições e prazo para cumprimento.

Em seguida, notifiquem-se as partes para especificarem as provas que queiram produzir, sua pertinência e finalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à exceção de prova documental porquanto no que toca a esta o juízo já deferiu prazo para juntada e pronunciamento.

Após o transcurso do prazo, venham os autos conclusos, quando então será verificada a necessidade da designação de audiência, acaso não caiba o julgamento, desde logo, no estado em que se encontrar.

Cumpra-se.

(fgc)

RECIFE/PE, 10 de maio de 2022.

ESTER DE SOUZA ARAUJO
Juíza do Trabalho Titular

Assinado eletronicamente por: ESTER DE SOUZA ARAUJO - Juntado em: 10/05/2022 13:37:54 - 914451a
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/22051010085241700000059488020?instancia=1
Número do processo: 0000345-86.2022.5.06.0006
Número do documento: 22051010085241700000059488020

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
6ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE
ATOrd 0000345-86.2022.5.06.0006
RECLAMANTE: CASSIO JOSE DOS SANTOS
RECLAMADO: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

Designa-se audiência de instrução para o dia 02.02.2023, às 11h00, devendo as partes e testemunhas comparecer, sob pena de confissão e preclusão.

Cientes as partes de que deverão trazer suas testemunhas independentemente de intimação, as quais deverão obrigatoriamente comparecer à sessão de instrução portando documento de identificação oficial, sob pena de não serem compromissadas e inquiridas. Havendo interesse na intimação, os advogados das partes deverão observar as disposições contidas no artigo 455 do CPC. Na impossibilidade de cumprimento do disposto no § 1º do artigo 455 do CPC, as partes deverão comunicar e demonstrar a necessidade de intimação.

O Juízo adverte as partes de que a inércia ou manifestação expressa de que as testemunhas comparecerão independentemente de intimação, implicará na presunção, caso não compareçam, de que houve a desistência quanto à oitiva. Não serão aceitos pedidos de adiamento, sob o argumento de que as testemunhas se negaram a comparecer, acaso a prova do real convite não seja apresentada no prazo previsto no artigo 455, § 1º do CPC. O juízo adverte que somente serão expedidas intimações judiciais, nas restritas hipóteses do artigo 455, § 4º, incisos I a V, do CPC. Acaso apresentado rol sem a devida justificativa, fica, desde já, indeferido o pleito de notificação das testemunhas e autorizada a Secretaria a desconsiderar a petição, sem necessidade de conclusão do feito para despacho.

Partes cientes, com a publicação do presente ato.

ifr

RECIFE/PE, 26 de julho de 2022.

ESTER DE SOUZA ARAUJO
Iuíza do Trabalho Titular

Assinado eletronicamente por: ESTER DE SOUZA ARAUJO - Juntado em: 26/07/2022 13:03:07 - c1be205
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/22072108575583400000061239577?instancia=1
Número do processo: 0000345-86.2022.5.06.0006
Número do documento: 22072108575583400000061239577

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
6ª Vara do Trabalho do Recife
ATOrd 0000345-86.2022.5.06.0006
RECLAMANTE: CASSIO JOSE DOS SANTOS
RECLAMADO: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 2 de fevereiro de 2023, na sala de sessões da MM. 6ª Vara do Trabalho do Recife, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho ESTER DE SOUZA ARAUJO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0000345-86.2022.5.06.0006, supramencionada.

Às 12:55, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora CASSIO JOSE DOS SANTOS, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). HARMETH ABDON RALIME BARBOSA, OAB 37200/PE.

Presente a parte ré SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) ALANA PRISCILA DA SILVA CRUZ FERNANDES, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JULIANA NUNES GALDINO DA SILVA, OAB 24071/PE.

Instalada a audiência.

Verifica-se que foi juntado aos autos nesta manhã prova produzida em outro processo pela parte autora, a fim de corroborar sua tese de ocorrência de dano moral. Para que haja o contraditório, foi dada a palavra a parte contrária, que impugnou o documento na forma a seguir:

"A reclamada se opõe a juntada intempestiva do laudo pericial emprestado de ID nº 61ee5b3, pois não se trata de documento novo à do artigo 435 do CPC, destinados a fazer prova de fatos posteriores aos articulados na inicial ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que não se aplica ao caso. Somando-se a isso, sopesando as informações apresentadas, esclarece esta reclamada que não há qualquer similitude à presente ação, já que, no laudo paradigma, a parte exercia atividade de Servente de Obras no setor de MICRODRENAGEM (coleta e destinação das águas pluviométricas, sem contato com o esgoto), local diferente da prestação de serviço do Autor, bem como período contratual também diverso da referida ação.

Assim, por alegar realidade sabidamente inverídica, diversa do objeto da ação, citando, inclusive que havia "identidade de funções e de trabalho análogo" induzindo claramente o Juiz singular a erro. Assim, requer o condeno da parte adversa por litigar em má-fé, nos termos dos artigos 793-B, II, da CLT e, consequentemente, diante da preclusão temporal e em atendimento ao artigo 787 da CLT, requer a exclusão do documento citado.

Outrossim, caso esse MM. Juízo entenda por não desentranhar questionável documento, inobstante os argumentos acima, a ora Reclamada pugna pela concessão de prazo para colação de laudo pericial a título de contraprova à equivocada conclusão inserta no documento de ID nº 61ee5b3, sendo certo que neste laudo de contraprova o Perito Judicial declarou de forma deveras esmiuçada a existência de ambiente SALUBRE, afastando a incidência de agentes insalutíferos, caindo por terra a pretensão do Autor".

Verifica-se que o laudo pericial trazido aos autos foi juntado pelo Sr. Perito em outro processo em 13.12.2022, data posterior à concessão de prazo para que as pares especificassem quais as provas que seriam por elas produzidas, a saber 08.07.2022. Assim, não há que se falar em exclusão do documento, por se tratar de documento novo. O documento já restou impugnado como se tem acima. Entretanto, para que haja contraprova, conforme requerido pela parte ré, concedo a esta o prazo de 10 dias para que junte aos autos laudo pericial produzido em outro processo similar ao presente. Findo o prazo conferido à ré, a parte autora deverá, querendo, também em 10 dias, impugnar o aludido documento. Considerando as determinações supra, adio a presente sessão para os mesmos fins desta a ser realizada de forma presencial, no endereço **AVENIDA CAIS DO APOLO, 739, SOBRELOJA, BAIRRO DO RECIFE, CEP 50.030-902, no dia 15.08.2023, às 09h00.**

Audiência encerrada às 13h16.

ESTER DE SOUZA ARAUJO
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *ISAAC FERREIRA DA ROCHA*, *Secretário(a) de Audiência.*

Assinado eletronicamente por: ESTER DE SOUZA ARAUJO - Juntado em: 06/02/2023 10:51:55 - 5b43c7f
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/23020213174935900000065271444?instancia=1
Número do processo: 0000345-86.2022.5.06.0006
Número do documento: 23020213174935900000065271444

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
6ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE
ATOrd 0000345-86.2022.5.06.0006
RECLAMANTE: CASSIO JOSE DOS SANTOS
RECLAMADO: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Fica intimada a parte autora a parte para querendo, também em 10 dias, impugnar o documento de Id 2a4ee73 c/c Id74eebc8.
2. Após, aguarde-se a audiência.

RECIFE/PE, 13 de fevereiro de 2023.

ESTER DE SOUZA ARAUJO
Juíza do Trabalho Titular

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
6ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE
ATOrd 0000345-86.2022.5.06.0006
RECLAMANTE: CASSIO JOSE DOS SANTOS
RECLAMADO: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

DESPACHO

Por motivo de ajuste de pauta, redesigna-se a audiência de instrução para o dia 07.12.2023, às 10h30, devendo as partes e testemunhas comparecer, sob pena de confissão e preclusão, salientando-se que a aludida audiência será realizada na sala de audiências da 6ª Vara do Trabalho, na AVENIDA CAIS DO APOLO, 739, SOBRELOJA, BAIRRO DO RECIFE, CEP 50.030-902.

Cientes as partes de que deverão trazer suas testemunhas independentemente de intimação, as quais deverão obrigatoriamente comparecer à sessão de instrução portando documento de identificação oficial, sob pena de não serem compromissadas e inquiridas. Havendo interesse na intimação, os advogados das partes deverão observar as disposições contidas no artigo 455 do CPC. Na impossibilidade de cumprimento do disposto no § 1º do artigo 455 do CPC, as partes deverão comunicar e demonstrar a necessidade de intimação judicial.

O Juízo adverte as partes de que a inércia ou manifestação expressa de que as testemunhas comparecerão independentemente de intimação, implicará na presunção, caso não compareçam, de que houve a desistência quanto à oitiva. Não serão aceitos pedidos de adiamento, sob o argumento de que as testemunhas se negaram a comparecer, acaso a prova do real convite não seja apresentada no prazo previsto no artigo 455, § 1º do CPC. O juízo adverte que somente serão expedidas intimações judiciais, nas restritas hipóteses do artigo 455, § 4º, incisos I a V, do CPC. Acaso apresentado rol sem a devida justificativa, fica, desde já, indeferido o pleito de notificação das testemunhas e autorizada a Secretaria a desconsiderar a petição, sem necessidade de conclusão do feito para despacho.

Partes cientes com a publicação do presente ato.

ifr

PJe Assinado eletronicamente por: ESTER DE SOUZA ARAUJO - Juntado em: 08/06/2023 13:55:57 - fa0056b

RECIFE/PE, 08 de junho de 2023.

ESTER DE SOUZA ARAUJO
Juíza do Trabalho Titular

Assinado eletronicamente por: ESTER DE SOUZA ARAUJO - Juntado em: 08/06/2023 13:55:57 - fa0056b
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/23060813385386300000068416516?instancia=1
Número do processo: 0000345-86.2022.5.06.0006
Número do documento: 23060813385386300000068416516

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
6ª Vara do Trabalho do Recife
ATOrd 0000345-86.2022.5.06.0006
RECLAMANTE: CASSIO JOSE DOS SANTOS
RECLAMADO(A): SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 7 de dezembro de 2023, na sala de sessões da MM. 6ª Vara do Trabalho do Recife, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho ESTER DE SOUZA ARAUJO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0000345-86.2022.5.06.0006, supramencionada.

Às 11:03, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante CASSIO JOSE DOS SANTOS, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). HARMETH ABDON RALIME BARBOSA, OAB 37200/PE.

Presente a parte reclamada SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) LUCIANO DA SILVA FERREIRA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). Ana Claudia Costa Moraes, OAB 14992/PE.

As partes decidem conciliar nos seguintes termos:

A parte ré pagará à parte autora o valor líquido de R$ 3.000,00, em 03 parcelas, a ser depositado na conta poupança 834787442-3, agência 0047 da CEF, nas seguintes datas: 05.01.2024; 05.02.2024; e 05.03.2024.

A parte ré pagará a título de honorários advocatícios o valor de R$ 900,00, em 03 parcelas, a ser depositado na conta poupança 796546204-5, agência 4759 da CEF , nas seguintes datas: 05.01.2024; 05.02.2024; e 05.03.2024.

O acordo dá **quitação** do contrato de trabalho.

O inadimplemento/atraso de quaisquer das parcelas implica o vencimento antecipado das demais.

Multa de 100% em caso de inadimplência, sobre as parcelas vencidas e vincendas, acrescida de juros e correção monetária.

Os acordantes renunciam a todos e quaisquer recursos, bem como Ações Rescisórias, com base ou decorrentes da demanda ora resolvida, e neste ato receberam os documentos que acostaram aos autos, conforme provimento CRT No. 001/2012.

Fica o(a) reclamante, por força da presente conciliação, desobrigado (a) a pagar honorários advocatícios contratuais ao seu patrono.

O(A) reclamado(a), caso não possa satisfazer o ora acordado, ou deixe de comprovar os recolhimentos fiscais e previdenciários no prazo legal, de logo, sem prejuízo da multa, dá-se por citada da futura execução e, ainda, autoriza o rastreamento e bloqueio de contas através do Sisbajud como oferta de penhora.

Contribuições previdenciárias decorrentes das alterações ou anotações feitas na CTPS do(a) autor(a) são de responsabilidade integral do réu.

Este Juízo fixa que a transação é composta de 80% de PARCELAS INDENIZATÓRIAS E 20% DE VERBAS SALARIAIS, sobre as quais há incidência de contribuição previdenciária. **Fica acordado entre as partes, que a responsabilidade do cálculo, pagamento e recolhimento do INSS, é da(o) RECLAMADA(A) /CONSIGNANTE (FONTE PAGADORA), que o comprovará nos autos em 15 dias DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, por GUIA GPS DIGITALIZADA**.

As custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2% (dois por cento), sobre o valor do acordo observando o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quarto centavos), sendo calculadas, pagas, recolhidas e

comprovadas (em 15 dias ÚTEIS, após o CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, por GUIA GRU DIGITALIZADA) PELO(A) RECLAMADO(A), de acordo com o disposto nos incisos do art. 789, da CLT.

(x)**Custas** pelo: ( )reclamante (x)reclamado(a) ( ) dispensadas, art. 789 CLT

O silêncio da parte autora, a contar do prazo de 15 dias da última parcela, implicará a presunção de quitação.

Acordo homologado.

Audiência encerrada às 11h17.

ESTER DE SOUZA ARAUJO
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *ISAAC FERREIRA DA ROCHA*, *Secretário(a) de Audiência.*

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
6ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE
ATOrd 0000345-86.2022.5.06.0006
RECLAMANTE: CASSIO JOSE DOS SANTOS
RECLAMADO: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

DECISÃO

Vistos, etc...

Ante o cumprimento integral do acordo, v. conclusos os autos para prolação da sentença de extinção.

RECIFE/PE, 06 de março de 2024.

ESTER DE SOUZA ARAUJO
Juíza do Trabalho Titular

Assinado eletronicamente por: ESTER DE SOUZA ARAUJO - Juntado em: 06/03/2024 10:39:09 - 5f69380
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/24030609475784700000074870098?instancia=1
Número do processo: 0000345-86.2022.5.06.0006
Número do documento: 24030609475784700000074870098

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
6ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE
ATOrd 0000345-86.2022.5.06.0006
RECLAMANTE: CASSIO JOSE DOS SANTOS
RECLAMADO: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

SENTENÇA DE EXTINÇÃO

Vistos etc...

RELATÓRIO

A hipótese é de **extinção da ação**.

Vieram-me conclusos.

É o que importa relatar.

FUNDAMENTOS

Ante ao cumprimento integral do acordo , entendo que se configurou a hipótese legal do art. 924, II, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho (artigos 769 e 889 da CLT e Lei 6.830/80), em face do adimplemento da execução.

Destarte, conforme o art. 925 do CPC, extingo mediante sentença o presente feito.

DISPOSITIVO

Assim, ante a fundamentação, **extingo a presente ação e determino o arquivamento dos autos.**

RECIFE/PE, 17 de março de 2024.

ESTER DE SOUZA ARAUJO
Juíza do Trabalho Titular

SUMÁRIO

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
914451a	10/05/2022 13:37	Despacho	Despacho
c1be205	26/07/2022 13:03	Despacho	Despacho
5b43c7f	06/02/2023 10:51	Ata da Audiência	Ata da Audiência
77aeaf8	13/02/2023 19:07	Despacho	Despacho
fa0056b	08/06/2023 13:55	Despacho	Despacho
ba93817	07/12/2023 11:44	Ata da Audiência	Ata da Audiência
5f69380	06/03/2024 10:39	Decisão	Decisão
43b5113	17/03/2024 10:10	Sentença de extinção	Sentença